

AKMAR BIN ABDUL MANAF

lwn.

HARI MOERNY BINTI ROESLI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Tuan Haji Amran bin Mohd Zain (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Matjakir (Panel) Pada 10 Mac 2020 bersamaan 15 Rejab 1441H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0080-2019]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Tuan Mohd Shafiq bin Norizan daripada Tetuan Shafiq Norizan & Associates.

Peguam Responden : Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 29 Ogos 2019 bagi menyemak Perintah Interim yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada 27 Ogos 2019 di dalam kes Permohonan No. : 10100-005-0575-2019.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- (a) Bahawa suatu semakan dibuat terhadap keseluruhan keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah terdahulu dalam kes Mal No. 10100-005-0575-2019 yang difailkan oleh Responden pada tarikh 25.04.2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor.
- (b) Bahawa Perintah Mahkamah bertarikh 27.08.2019 melalui Permohonan No. 10100-005-0575-2019 dibatalkan.
- (c) Apa-apa relif yang patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah yang mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Afidavit Sokongan bertarikh 29 Ogos 2019. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut -

- a) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan dengan mengeluarkan perintah bertarikh 27.08.2019 melalui Permohonan Interim No: 10100-005-0575-2019 yang memerintahkan Pemohon keluar dari rumah kelamin yang beralamat di No. 3, Jalan SS 20/14, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan dalam tempoh masa 7 hari.
- b) Yang Arif Hakim Bicara gagal mengambil kira masalah Pemohon dengan memutuskan bahawa Pemohon yang patut keluar dari rumah kelamin tersebut tanpa memikirkan keadaan diri Pemohon.

- c) Yang Arif Hakim gagal mengambil kira sumbangan langsung Pemohon yang merupakan penyumbang utama dalam perolehan rumah kelamin tersebut.
- d) Sewajarnya Responden yang keluar dari rumah kelamin tersebut memandangkan Responden tidak memberikan sumbangan terhadap rumah kelamin tersebut dan Responden masih lagi mempunyai ibubapa dan keluarga yang tinggal berdekatan dan dalam negeri yang sama.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 13 April 1986 dan telah bercerai pada 17 Oktober 2018 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Petaling dengan talaq satu Bain Sughra. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan dengan dua (2) orang anak cahayamata iaitu Afiq bin Akmar yang dilahirkan pada 27 Mac 1987 yang berusia 33 tahun dan Iffa binti Akmar yang dilahirkan pada 16 Disember 1990 yang berusia 30 tahun.

[5] Pemohon telah memfailkan tuntutan harta sepencarian melalui kes Saman No. : 10100-017-0861-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 28 Disember 2018 dan kini di peringkat perbicaraan.

[6] Semasa prosiding kes Saman No. : 10100-017-0861-2018 sedang berjalan, Responden telah memfailkan permohonan interim dan injunksi iaitu pada 25 April

2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui kes No. 10100-005-0575-2019.

[7] Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi telah pada 27 Ogos 2019 memerintahkan seperti berikut :

- i. Mahkamah meluluskan Permohonan Pemohon.
- ii. Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah menahan dirinya dari mengganggu atau mencero boh dengan apa-apa cara pun ke atas diri Pemohon di mana-mana jua tempat bersesuaian dengan seksyen 107(1) dan (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- iii. Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah menahan dirinya dari mencero boh sebuah rumah yang beralamat di No. 3, Jalan SS 20/14, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor dan hendaklah keluar dari rumah tersebut dalam masa 7 hari daripada tarikh perintah Mahkamah ini dan Responden hendaklah menahan dirinya daripada memasuki semula rumah tersebut tanpa kebenaran Pemohon.
- iv. Mahkamah memerintahkan Responden dihalang/ditegah daripada merosakkan, memusnahkan dan membawa keluar barang-barang milik Pemohon dari rumah tersebut.
- v. Mahkamah memerintahkan Pemohon dihalang/ditegah daripada membawa keluar, melakukan kerosakan atau menjual barang-barang milik Responden dalam rumah tersebut.

- vi. Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan Polis DiRaja Malaysia hendaklah memberikan bantuan, kerjasama sepanjang Pemohon melaksanakan Perintah Injunksi tersebut.
- vii. Pemohon dan Responden boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan Mahkamah sekiranya gagal mematuhi perintah di atas.
- viii. Perintah ini berkuatkuasa mulai hari ini dan sehingga perintah harta sepencarian diputuskan atau perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah.
(selepas ini dirujuk sebagai Perintah Tersebut)

[8] Oleh kerana Pemohon tidak berpuashati dengan keseluruhan perintah tersebut, Pemohon telah memfailkan semakan ini pada 29 Ogos 2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[9] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[10] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-

kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*

- ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*

6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
 7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
 8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
 9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
 10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
 11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*
2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[11] Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[12] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[13] Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak memenuhi kehendak **Perenggan 5 dan Perenggan 7 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** yang dinyatakan di atas. Walaupun Pemohon di dalam perenggan 17 Afidavit Sokongan menyatakan bahawa Yang Arif Hakim telah terkhilaf dalam memutuskan permohonan interim

Responden tetapi Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami di manakah **kekhilafan** Hakim Bicara tersebut.

[14] Malah alasan-alasan yang dikemukakan adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak sebaliknya lebih cenderung ke arah **ketidakpuasan** Pemohon terhadap keputusan Hakim Bicara tersebut.

[15] Walaubagaimanapun setelah kami memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no. 10100-005-0575-2019, kami membuat dapatan seperti berikut:

- i. Permohonan ini telah difailkan oleh Responden di bawah Seksyen 107(1) dan (2) Enakmen Undang-Undang keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Seksyen 197(1), 200, 244 dan 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 secara ex-parte pada 25 April 2019.
- ii. Responden telah bersandarkan permohonan ini kepada Kes Mal No : 10100-017-0861-2018 yang telah difailkan oleh Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 25 April 2019 dan semasa permohonan ini difailkan, kes harta sepencarian tersebut masih dalam peringkat perbicaraan.
- iii. Permohonan ini telah didengar secara inter parte dengan pihak-pihak telah mengemukakan Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Bertulis kedua-dua pihak.

- iv. YA Hakim Bicara telah membuat keputusan pada 27 Ogos 2019 berdasarkan kepada Seksyen 107(1) dan (2) Enakmen Undang-Undang keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[16] Sebelum kami pergi lebih jauh di dalam semakan ini kami huraikan terlebih dahulu berkenaan latar belakang sesuatu permohonan interim. Interim telah ditafsirkan di dalam Kamus Dewan Edisi Keempat terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 2019 muka surat 583 sebagai –

“ bersifat sementara sehingga satu penyelesaian yang mantap dicapai.”

[17] Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Azrana binti Sidi lwn Hisyamudin bin Mohd Alias @ Ayit, Kes Semakan No. 10000-003-0033-2018* telah merumuskan bahawa “ *Prosiding pendengaran suatu permohonan interim lazimnya adalah ringkas iaitu sama ada pihak-pihak hanya diperlukan untuk mengemukakan hujah sahaja atau mengemukakan afidavit bagi menjelaskan serta menjawab sesuatu isu yang dibangkitkan dalam permohonan interim tersebut. Ini bertepatan dengan tujuan suatu perintah interim dikeluarkan iaitu untuk memberi hak sementara secara segera kepada mana-mana pihak yang berkaitan, sementara menunggu kes utama dibicarakan dan diputuskan. Mahkamah tidak akan melaksanakan proses perbicaraan penuh sebagaimana kes-kes utama yang mana keputusan akan dibuat berdasarkan merit guaman ”.*

[18] Oleh kerana Permohonan interim lazimnya dipohon bagi mendapat satu perintah yang bersifat sementara secara segera kepada mana-mana pihak yang

berkaitan sehingga permohonan kes induk dibicarakan dan diputuskan maka permohonan interim adalah dipohon dengan bersandarkan kepada kes induk di dalam isu yang sama. Bab 2 Bahagian XX Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 telah memperuntukkan 12 seksyen di bawah tajuk Interim. Seksyen 202 contohnya telah memperuntukkan mengenai perintah interim tentang nafkah seperti berikut -

Seksyen 202. Perintah interim tentang nafkah

(1) Tertakluk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003, jika Mahkamah berpuas hati, atas permohonan mana-mana pihak yang berhak mendapat nafkah dalam apa-apa kausa atau perkara, bahawa hal keadaan memerlukan dibuat suatu perintah interim tentang nafkah terhadap orang yang bertanggung menurut Hukum Syarak untuk membayar nafkah, maka Mahkamah boleh membuat perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta-merta dan terus berkuat kuasa sehingga Mahkamah membuat keputusan atas kausa atau perkara itu.

(2) Jika permohonan yang tersebut dalam subseksyen (1) adalah berkenaan dengan suatu perintah interim untuk mendapatkan nafkah seseorang kanak-kanak, Mahkamah tidak boleh membuat perintah sedemikian melainkan jika Mahkamah berpuas hati bahawa bapa kanak-kanak itu atau seseorang yang bertanggung menurut Hukum Syarak untuk membayar nafkah kanak-kanak itu berkeupayaan untuk membayar nafkah yang dipohon itu.

[19] Responden telah memohon suatu perintah interim di bawah Seksyen 107(1) dan (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut –

Seksyen 107. Perintah tegahan

(1) Mahkamah adalah berkuasa dalam masa perbicaraan hal ehwal suami isteri masih belum selesai atau pada atau selepas pemberian sesuatu perintah perceraian, fasakh, atau pembatalan, memerintahkan mana-mana orang menahan dirinya dari mengganggu atau mencerooboh; dengan apa-apa cara pun ke atas suami atau isteri atau bekas suami atau bekas isterinya.

(2) Kemungkinan mematuhi sesuatu perintah yang dibuat di bawah seksyen ini boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.

[20] Pada pendapat kami permohonan Responden di bawah Seksyen 107(1) dan (2) EUKIS 2003 dengan bersandarkan kepada kes induk harta sepencarian adalah tidak bersalahan. Ini adalah walaupun kes perceraian pihak-pihak telah pun selesai tetapi kes harta sepencarian masih dalam prosiding di mahkamah.

[21] Walaubagaimanapun kami berpendapat seksyen yang lebih tepat dan wajar digunakan dalam hal yang melibatkan interim harta sepencarian adalah Seksyen 108 (1) dan (2) EUKIS 2003 yang memperuntukkan seperti berikut-

Seksyen 108. Perintah tegahan melupuskan harta sepencarian

(1) Mahkamah boleh, atas permohonan mana-mana pihak kepada perkahwinan—

(a) jika sesuatu prosiding hal ehwal suami isteri masih belum selesai di Mahkamah; atau

(b) dalam prosiding tersebut Mahkamah boleh membuat perintah di bawah seksyen 122,

mengeluarkan suatu perintah tegahan, menahan suami atau isteri, mengikut mana-mana yang berkenaan, daripada melupuskan apa-apa harta yang telah diperolehi semasa perkahwinan mereka berkuat kuasa jika Mahkamah berpuas hati adalah difikirkan perlu untuk berbuat demikian.

(2) Kemungkiran mematuhi sesuatu perintah di bawah subseksyen (1) boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan kepada Mahkamah.

[22] Kami bagaimanapun berpendapat adalah tidak wajar memerintahkan Pemohon untuk keluar daripada rumah tersebut sedangkan kedua-dua Pemohon dan Responden secara kasarnya mempunyai hak ke atas rumah tersebut dan hak mereka sedang diadili di dalam kes induk harta sepencarian.

[23] Kami juga telah merujuk perkataan ‘ ceroboh ’ yang telah ditafsirkan di dalam Kamus Dewan Edisi Keempat terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 2019 muka surat 274 sebagai –

“ kelakuan atau perbuatan tidak senonoh atau tidak sopan, berlaku biadap dan melanggar tatasusila. Masuk ke kawasan orang atau ke wilayah sesebuah negeri tanpa kebenaran dengan tujuan untuk mengganggu, mencabul, melanggar dan sebagainya.”

[24] Oleh yang demikian kami berpendapat perenggan iii Perintah Tersebut iaitu:

Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah menahan dirinya dari menceroboh sebuah rumah yang beralamat di No. 3, Jalan SS 20/14, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor dan hendaklah keluar dari rumah tersebut dalam masa 7 hari daripada tarikh perintah Mahkamah ini dan Responden hendaklah menahan dirinya daripada memasuki semula rumah tersebut tanpa kebenaran Pemohon.

adalah tidak bertepatan dengan fakta dan peruntukan undang-undang. Ini adalah kerana rumah tersebut bukanlah kawasan orang sebaliknya rumah kelamin pihak-pihak yang sedang dituntut di dalam kes harta sepencarian.

[25] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut dan alasan ringkas yang telah dinyatakan kami berpuas hati dan menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf di dalam sebahagian daripada keputusannya dan atas kekhilafan tersebut adalah mewajarkan kami untuk campur tangan dalam keputusan yang telah diberikan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

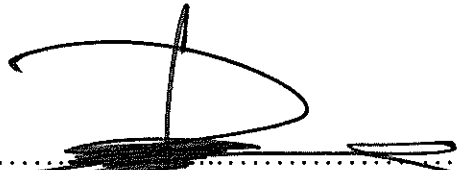
- [1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- [2] Perenggan iii Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bagi Kes No. 10100-005-0575-2019 adalah **DIBATALKAN**.
- [3] Perenggan ii, iv, v, vi, vii dan viii **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



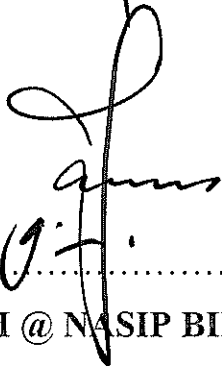
1. **Y.A.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MATJAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor